

1502641-41.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... que possui condenação definitiva por tráfico de drogas (processo 1500982-48.2019, fl. 105), o que demonstra ser possuidor de personalidade reprovável, pois mesmo após ter praticado o delito apurado nestes autos, voltou a delinquir, inclusive praticando crime de extrema gravidade. Assim, fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário fixado no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502641-41.2019.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2070426/2019 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2239772 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 12438/18/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2070426 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 12438/18/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2070426 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 12438/18/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2070426 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 12438/18/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2070426 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 12438/18/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2070426 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 12438/18/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andrios Justino de Souza

Vítima:

Sinesio Luiz Ribeiro de Paula e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 155 "caput" do(a) CP

Local: AVENIDA ALBERTO ANDALÓ, 3013

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15015000Art. 155 "caput" c/c Art. 71 "caput" ambos do(a) CP Art. 155 "caput" c/c Art. 71 "caput" ambos do(a) CP

Prioridade Idoso

Aos 22/06/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Ausente o réu Andrios Justino de Souza, embora intimado e enviado o link de ingresso à audiência. Presente seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, nos termos do artigo 367 do CPP, foi decretada a revelia do réu, uma vez que devidamente intimado deixou de comparecer sem motivo justificado. Em seguida, dando início a instrução criminal foi inquirida a vítima Gilberto Antonio Cavassani, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima Sinésio Luiz R. de Paula e da testemunha Fernando A. Baleeiro, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. ANDRIOS JUSTINO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 71, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 15 de dezembro de 2018, às 19h20, na Avenida Alberto Andaló, 3013, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu subtraiu para si 13 lâmpadas fluorescentes LED Pulbo, 05 lâmpadas de emergência, 01 ventilador de teto, 04 sensores de fumaça e incêndio, 02 spots, 01 chave de fenda, 01 relógio de pulso da marca Dumont, pertencentes a um imóvel comercial representado por G.A.C., avaliados ao todo em R\$ 587,00. Consta ainda, que na mesma data e horários supramencionados, na Rua Prudente de Moraes, n.º 3311, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto, o réu subtraiu para si um GPS da marca Aquarius, avaliado em R\$ 300,00, e um retrovisor do veículo Honda/Civic, placas GGZ9888, avaliado em R\$ 500,00, pertencentes à vítima S.L.R.P. Acostado os autos: auto de exibição/apreensão (fls. 07/08), autos de entrega (fls. 09/10 e 13) e auto de avaliação indireta (fls. 41/42 e 61). A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2020 (fls. 90/91). O réu foi citado (fls. 110) e apresentou resposta à acusação (fls. 113). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foi inquirida uma vítima. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, notadamente, auto de exibição/apreensão (fls. 07/08), autos de entrega (fls. 09/10 e 13) e auto de avaliação indireta (fls. 41/42 e 61), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 12), disse que era morador de rua há 05 anos e que na data dos fatos acabou entrando em um imóvel desabitado e subtraiu uma caixa contendo vários objetos, tais como lâmpadas, um ventilador de teto e demais materiais elétricos. Afirmou que logo em seguida, na rua Prudente de Moraes com a avenida Alberto Andaló, subtraiu um GPS de um veículo que estava estacionado; logo em seguida foi abordado por policiais militares. Em juízo deixou de comparecer, tornando-se revel. A vítima S.L.R.P., na fase policial (fls. 15 e 76), narrou que deixou seu veículo estacionado na Avenida Alberto Andaló, defronte o numeral 3013, com o vidro semiaberto; no período que o carro ficou estacionado, o réu subtraiu o seu GPS, que estava dentro do veículo. Disse que o réu se dirigiu para rodoviária; policiais militares encontraram o réu na posse do GPS e indagou a procedência, descobrindo que o objeto era furtado. Afirmou que foi avisada pela Polícia Militar do furto e foi encaminhado para a central de flagrantes para o registro do B.O. Pagou pelo GPS 300,00 reais. Afirmou que não presenciou o furto do retrovisor de seu veículo, Honda Civic. Acrescentou que tomou conhecimento do furto através do porteiro do seu prédio; após tomar conhecimento foi até o plantão policial, e lá conseguiu recuperar o retrovisor; o retrovisor custava aproximadamente R\$ 500,00. A testemunha Gilberto, representante da vítima, na fase policial (fls. 36), bem como em juízo, declarou que trabalhava para Maria

Antonietta, cuidando e administrando imóveis de propriedade dela, dentre eles o imóvel na Av. Alberto Andaló, 2929, próximo ao local em que o réu havia praticado alguns furtos. Disse que foi chamado pela polícia porque o réu havia subtraído alguns objetos do imóvel; quando chegou ao local a Polícia Militar já estava presente e os objetos estavam separados. Disse que constatou que algumas lâmpadas, luzes de emergência, sensores de presença e um ventilador eram pertencentes ao imóvel que cuida, comparecendo então ao plantão policial para acompanhar o registro da ocorrência. Não presenciou o furto e quando chegou no local, os objetos já haviam sido subtraídos e recuperados. O policial militar Fernando, na fase policial (fls. 11), narrou que estava em patrulhamento de rotina quando foi informado por uma pessoa de que um homem havia furtado um imóvel comercial, passando as características dele como sendo moreno, usando bermuda jeans e camiseta azul, bem como que carregava uma caixa com os objetos furtados. Realizou patrulhamento e localizou um indivíduo com as características informadas no interior da rodoviária, sendo que ele estava com a caixa na mão; durante a abordagem, o homem foi identificado como sendo o réu Andrios e disse ter subtraído os objetos em uma casa, apontando o local. O réu também havia subtraído um GPS de um carro, que estava estacionado na Rua Prudente de Moraes, 3311, centro. Pois bem. Conforme exposto, restou comprovado que o réu praticou os delitos de furto narrados na inicial. Nesse sentido, policiais estavam em patrulhamento de rotina, quando um transeunte informou sobre a ocorrência de um furto e forneceu as características do agente, um homem moreno, de bermuda jeans e camiseta azul, que portava uma caixa; em diligências, os policiais localizaram o réu no interior da rodoviária, com uma caixa nas mãos, na qual estavam os objetos subtraídos. Questionado, o réu confessou que havia furtado os objetos em um imóvel, bem como que havia furtado o GPS e o retrovisor de um veículo que estava estacionado, levando os policiais até os locais dos fatos. Assim, a confissão extrajudicial do réu vem corroborada pelas declarações da testemunha Gilberto, e pelo fato de o réu levar os policiais ao local onde escondeu os objetos, que foram apreendidos e restituídos as vítimas. Dessa forma, comprovada autoria e materialidade, a condenação do réu é de rigor. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, atento que o réu não possui antecedente; entretanto, verifico que possui condenação definitiva por tráfico de drogas (processo 1500982-48.2019, fl. 105), o que demonstra ser possuidor de personalidade reprovável, pois mesmo após ter praticado o delito apurado nestes autos, voltou a delinquir, inclusive praticando crime de extrema gravidade. Assim, fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase incide a atenuante da confissão, bem como a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h" (vítima maior de 60 anos); logo ambas as circunstâncias são compensadas, permanecendo a pena tal como fixada. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Por fim, deve ser observado que o réu praticou dois delitos da mesma espécie sendo que, pelas condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Assim, a pena de um dos delitos sofre acréscimo de 1/6, restando a pena fixada em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Em que pese haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, verifico que se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, que à época dos fatos o réu era primário e confessou o delito. Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: uma de prestação de serviço à comunidade, na forma a ser fixada pelo Juízo da Execução e outra de prestação pecuniária, no valor de R\$ 1.212,00, mediante para a conta judicial nº 1900101707137 - Agência 5598-0, Banco do Brasil, favorecida a 5º Vara Criminal e do Júri de São José do Rio Preto-SP. Para o caso de reconversão, fixo o regime inicial aberto, por ser compatível com a pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ANDRIOS JUSTINO DE SOUZA às penas 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, em regime inicial aberto, como incurso duas vezes no artigo

155, caput, c.c. o artigo 71, ambos do CP, operada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme exposto. Ausentes requisitos ensejadores da custódia cautelar, permanecerá o réu em liberdade. Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe). Intime-se o réu.". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.